

권 고

1. 제 목 : 시간외근무수당 지급 제외기준에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○지원실 ●●●●부

3. 내 용

가. 업무개요

공단에서는 상위직 관리자급 시간외근무수당 지급 제외기준을 수립하여 상위직 관리자급 직원에게 시간외근무수당을 착오 지급하는 일이 없도록 시행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제63조(적용의 제외)에 따르면 근로시간, 휴게와 휴일에 관한 규정 제4호의 해당하는 대통령으로 정하는 업무에 종사하는 근로자에 대해서는 적용하지 아니한다고 정하고 있으며, 같은 법 시행령 제34조(근로시간 등의 적용제외 근로자)에서는 「근로기준법」 제63조 제4호에서는 “대통령으로 정한 업무”란 사업에의 종류에 관계없이 관리·감독 업무에 또는 기밀을 취급하는 업무를 말한다고 정하고 있습니다.

또한, 기획재정부 「공기업·준정부기관 예산운용지침」에서는 임원 및 1·2급 등 상위직 관리자에 해당되는 자는 원칙적으로 연장·야간 및 휴일근로 수당 지급 대상에서 제외한다고 정하고 있습니다.

아울러 20xx년 우리 공단 감사원 감사 결과, “관리직에 시간외수당을 편성·지급하여 예산 집행의 불합리 초래” 시간외근무 지급 제외 대상에 x~x급 직원을 포함하는 등 상위직 관리자급 직원에게 시간외근무수당을 지급하는 일이 없도록 “현지주의” 처분받은 사실이 있습니다.

이에 ●●●●●부에서는 [표 1]과 같이 「상위직 관리자급 시간외근무수당 지급 제외」 기준을 마련하여 시간외근무수당 등이 착오 지급하는 일이 없도록 하였습니다.

[표 1] 시간외근무수당 지급 제외기준

구분	기준내용
관련근거	· 근로기준법 제63조 제4호 및 같은 법 시행령 제34조, 기획재정부「2022년도 공기업준정부기관 예산운용지침」
제외대상	· 1~3급까지 연봉제 대상자
판단기준	· 관리·감독 업무에 종사하는 상위직 관리자에 해당 [직제규정(별표4) 및 위임전결사항 운영세칙(별표1)]

따라서 공단 직원은 법정 시간외근무수당 지급 관련 제 규정과 관계 법령을 준수하여야 하며, 해당 관련 부서에서는 상위직 관리자급 시간외근무수당 지급 제외기준을 근거로 불합리한 예산 집행에 대하여 통제·관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■■■■ AAA 과장은 ◇◇◇◇부(◇◇◇◇-XXXX, 'xx.x.xx.)인사명령에 따라 xxx. x. x.부터 ◆◆◆◆실 ◆◆◆◆부장으로 “보직” 명령을 받아 정보지원부의 총괄적인 관리·감독업무에 상위직 관리자 임무를 수행함에도, [표 2]와 같이 종합감사 수감 및 이사회 보고자료 검토 등 시간외근무 x건을 발생하는 등 상위직 관리자급 시간외근무수당 지급 제외기준을 준수하지 않은 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 시간외근무 발생 내역

(단위 : 원)

신청 일자	근무 일자	업무 내용	근무 시간	연장	휴일	수당	식대	계
'xx.xx.xx	'xx.xx.xx		xx:xx~xx:xx		x,x	xxx,xxx	x,xxx	xxx,xxx
	'xx.xx.xx		xx:xx~xx:xx		x,x	xxx,xxx	x,xxx	xxx,xxx
'xx.xx.xx	'xx.xx.xx		xx:xx~xx:xx	x		xxx,xxx	-	xxx,xxx
'xx.xx.xx	'xx.xx.xx		xx:xx~xx:xx	x		xxx,xxx	-	xxx,xxx
'xx.xx.xx	'xx.xx.xx		xx:xx~xx:xx	x,x		xxx,xxx	xx,xxx	xxx,xxx
'xx.xx.xx	'xx.xx.xx		xx:xx~xx:xx	x,x		xxx,xxx	xx,xxx	xxx,xxx
'xx.xx.xx	'xx.xx.xx		xx:xx~xx:xx		x	xxx,xxx	-	xxx,xxx
합 계				xx	xx	xxx,xxx	xx,xxx	x,xxx,xxx

또한, ○○○○○부에서 시달한(○○○○-XXXX, 'xx.x.xx.) 20xx년 국정감사 수감계 획 통보 사항에서는 필수인원은 부서장 판단하에 시간외근무 수당 또는 대체 휴무 부여 등 상위직 관리자급(x~x급)은 시간외근무 수당 제외 하는 사항으로 시행하였으나, [표 3]과 같이 ◆◆◆◆부 국정감사 대응 시간외근무 보고 내역을 확인한 결과, ◆◆◆◆실장 및 ◆◆◆◆부장은 대체휴무 부여로 보고, ◆◆◆◆부

장(AAA)은 시간외근무수당(xx.xx. x시간, xx.xx. x시간, ###원)을 청구한 것으로 확인 되었습니다.

[표 3] 국정감사 대응 시간외 근무 보고 내역

일자	부서명	직위	성명	근무시간	비고
'xx.xx.xx			AAA	xx:xx~xx:xx	
			CCC	xx:xx~xx:xx	
			DDD	xx:xx~xx:xx	
			AAA	xx:xx~xx:xx	
			BBB	xx:xx~xx:xx	
'xx.xx.xx			AAA	xx:xx~xx:xx	
			CCC	xx:xx~xx:xx	
			EEE	xx:xx~xx:xx	
			AAA	xx:xx~xx:xx	

4. 관계기관 의견

관계기관에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■이사는

- 상위직 관리자급 시간외근무수당 지급 제외기준을 수립 시행한바, 해당 기준의 정상적인 내부통제가 이행될 수 있도록 x~x급 직원, 부장 이상 직원 보직된 관리자급에 대해 급여시스템 등 차원에서 시간외근무 수당이 지급되지 않도록 차단 등 제도 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)